

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	○명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	41,075,000원
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원사무소 (○○○부, ○○○국립공원사무소)	처분요구일자	2017. 6. 15.	회신기일	2017. 9. 14.

○○○부, ○○○국립공원사무소

(○○○ 1, 신분상 ○○ 3, 신분상 ○○ 1, 행정상 기관경고, 재정상 회수)

제 목 ○○○국립공원 ○○○ 생태통로 조성사업 공사비 과다집행 및 준공검사 소홀
관 계 기 관 ♡♡처 ♡♡♡♡부, ○○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 [2015.06.16. 공사도중 붕괴사고 발생]

공사명	위치	사업량	사업비	사업기간
***국립공원 *** 생태통로 조성공사	** **시 **면 **리 * ***일원	· 생태통로(L=51m, B=12.6m) 1식 · 유도울타리, 조경시설 및 수목식재 등 부대공 1식	1,565,828천 원 (관급자재 391,775천원 포함)	'14.10.13~ '15.12.19.

- 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함.
- 공단 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약 상대방이 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며,
 - 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계 변경을 하여야 함.
 - 제37조(검사원 임무) 검사원은 당해 공사의 현장에 공사감독원 및 현장대리인등을 입회케 하여 계약서, 설계도면 및 시방서, 시공확인표, 공사점검대장, 기타 관계서류에 따라 준공된 공사가 설계도서대로 시공되었는지의 여부 등을 검사하여야 함

2. 지적사항

- ○○○국립공원사무소는 '14.10.13. ○○건설과 계약 체결된 “○○○국립공원 ○○○ 생태통로 조성사업”을 추진하면서,
 - 1) 토취장복구비 등 불필요한 공종을 설계서에 포함시키고, 설계서에 반영된 목재방음벽 등은 계약물량대로 시공되지 않았으며, 또한 토공 등 일부 공종은 중복 및 과다 계상되었음에도 설계변경 시 감액 등으로 이를 정산하지 않고 그대로 준공처리 함으로서 공사비 189,916천원을 과다 집행하였음

<과다집행 내역>

- ① 아무런 근거 없이 공사 현장에 불필요한 토취장복구비(7,500,000원)를 설계서에 반영
- ② 현장에서 발생한 임목은 폐기물처리업체를 통해 처리하여, 별도의 임목파쇄비가 발생하지 않음에도 설계서에 반영(1,558,829원)
- ③ 터널 상단(생태통로 좌우측) '목재방음벽'을 계약물량*대로 시공하지 않고 계약물량의 50%만 시공(미시공 금액 : 32,016,863원)

* 목재방음벽(L=120m×H=2.0m) 설치 : 계약 물량(240m²) → 시공 물량(120m²)

- ④ 생태통로 터널 입·출구부 '입면 알루미늄 씨트판넬 설치비'는 '입면 알루미늄 씨트판넬 제작비*'에 포함되어 있음에도 이를 이중으로 계상(37,825,080원)

* 입면 알루미늄 씨트판넬 제작 수량 : 2.304ton

- ⑤ 토사 덤프운반* 거리(L=11.4km→28.4km) 과다 산정(22,060,500원)

* 덤프운반 : 토사 1,115m³(구조물공 666m³, 식재부대공 449m³)

- ⑥ '사토 운반' 단가에 땅깍기와 흙쌓기에 기 반영된 상차비와 정지비를 이중 계산(19,622,010원)하고 사토장에 불필요한 성토면 (인력)고르기 반영(6,265,403원)

- ⑦ '지반(잡석)치환' 단가에 땅깍기에 포함된 터파기를 이중 계산(3,726,625원)

- ⑧ '순성토 운반' 단가에 불필요한 사토장 정리비 반영(52,029,757원)

- ⑨ 폐기물처리단가에는 일반관리비 등 제경비가 포함되어 있어 별도의 제경비를 산출하지 않아야 됨에도 설계변경 시 임목폐기물 처리비의 제경비를 이중으로 계산하고, 또한 폐기물 처리단가를 1개 업체의 견적서만으로 산출하면서 처리물량을 명확히 기재하지 않고 1식(8,775,070원)으로 계상한 후, 실제 시공사는 임목폐기물 113톤을 처리한 후 폐기물처리 업체에 4,000,000원만 지불하여 폐기물 처리비 과다집행(7,311,617원)

* 올바로(allbaro)시스템 및 폐기물 배출(처리) 실적 확인

- 2) 폐기물관리법시행규칙 제18조에 따라 사업장폐기물(5톤 이상의 임목폐기물)은 발주처가 직접 배출 처리해야 함에도 현장에서 발생한 임목폐기물 113톤*에 대하여 시공사가 처리하도록 공사비에 포함시켜 사업장폐기물을 처리하였으며,

* 올바로(allbaro)시스템 및 폐기물 배출(처리) 실적 확인

- 3) 준공 검사 시 현장에서 쉽게 확인할 수 있는 미시공 물량(방음벽 설치, 토취장복구)이 있었음에도 별다른 지적 없이 설계대로 시공되었다고 준공 보고한 사실이 있음

3. 관련자별 세부 지적사항

○ ○○○국립공원사무소 ○○○의 경우(현 ○○○ ○○)

- ○○○국립공원사무소 일반직 ○급 ○○○은 '15.01.29.~12.19.까지 「○○○국립공원 ○○○ 생태통로 조성공사」의 공사감독원(토목부분)으로 임명되어 감독업무를 수행하면서 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야

하나, 위와 같이 토취장복구비 등 불필요한 공종을 설계서에 포함시키고, 설계서에 반영된 목재방음벽 등은 계약물량대로 시공되지 않았음에도 그대로 준공처리하였으며, 토공 등 일부 공종은 과다 및 이중 계상되었음에도 설계변경 시 감액 등으로 이를 정산하지 않고 그대로 준공처리함으로써 공사비 189,916천원을 과다 집행하였으며,

- 또한 공사 현장에서 발생한 임목폐기물을 「폐기물관리법」에 따라 배출자가 직접 처리하여야 할 사업장폐기물임에도 이를 직접처리하지 않고 공사비에 포함시켜 시공사에게 처리하도록 한 사실이 있음
- 따라서 공단 복무규칙 제4조(책임완수)와 공사업무집행규칙 제18조(공사감독원의 임무)를 위반하고 직무를 태만히 한 **공사감독원 일반직 ○급 ○○○에 대하여 ‘신분상 ○○○’ 처분 요구함**

○ ○○○국립공원사무소 ○○○의 경우(현 ○○○○○○ ○○○○○○ 근무)

- ○○○국립공원사무소 일반직 ○급 ○○○은 '15.06.16. ○○○ 생태통로 붕괴사고 이후 '15.6.17.부터 ○○○ 공사의 원활한 복구 및 공사 재추진을 위하여 토목 부분에 대하여 부감독으로 임명되어 공사현장 관리 및 감독 업무를 맡아 수행하면서,
- ○○○이 비록 부감독일지라도 상기 지적 사항에 대하여 정감독(○○○)에게 설계변경을 통해 감액하도록 하거나, 준공 시 정산 조치하도록 하여 적정하게 처리했어야 했음에도 불구하고 이를 소홀히 한 사실이 있음.
- 따라서 공단 복무규칙 제4조(책임완수)와 공사업무집행규칙 제18조(공사감독원의 임무)를 위반한 **일반직 ○급 ○○○에 대하여 ‘신분상 ○○’ 처분 요구함**

○ ○○○국립공원사무소 ○○○의 경우(현 ○○○○○○ 근무)

- ○○○국립공원사무소 일반직 ○급 ○○○은 '14.2.1.~'16.1.31.까지 탐방시설과 업무를 총괄하는 담당과장으로 동 부서에서 발주한 「○○○국립공원 ○○○ 생태통로 조성공사」에 대하여 적극적인 지도와 현장 관리 등 업무 전반에 대하여 관리감독할 의무가 있으며,
- 특히 '15.06.16. ○○○ 생태통로 붕괴사고 이후 더욱 현장관리 강화가 요구됨에도 현장에서 미시공 부분이 발생하고 공사비가 과다 집행되었음에도 이를 인지하지 못하고 그대로 준공처리한 것은 관리자로서 계약된 공사가 적정하게 시행되는지 여부에 대한 확인의무를 소홀히 한 것임
- 따라서 공단 복무규칙 제4조(책임완수)를 위반한 탐방시설과장 **일반직 ○급 ○○○에 대하여 ‘신분상 ○○’ 처분 요구함.**

○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○의 경우(현 ○○○○ 근무)

- ○○○○○○ ○○○○○○ 일반직 ○급 ○○○은 '15.12.22. 「○○○국립공원 ○○○ 생태통로 조성공사」의 준공검사원으로 임명되어 입회원(일반직 ○급 ○○○)과 함께 검

사원업무를 수행하면서 당해 공사의 현장에 공사감독원 및 현장대리인등을 입회케 하여 계약서, 설계도면 및 시방서 등에 따라 준공된 공사가 설계도서대로 시공되었는지의 여부를 확인해야 함에도,

- 목재방음벽이 계약물량대로 시공되어 있지 않았음에도 준공 검사를 소홀히 하여 계약상대자가 설계도서 및 약정대로 시공되었다고 준공검사원에 서명 날인한 후 제출한 사실이 있음
- 따라서 준공검사원의 임무를 소홀히 한 일반직 ○급 ○○○에 대하여 ‘신분상 ○○’ 처분 요구함.

○ ○○○국립공원사무소 ○○○의 경우

- ○○○국립공원사무소 일반직 ○급 ○○○은 '15.12.16. 「○○○국립공원 ○○○ 생태통로 조성공사」의 준공검사 입회원으로 임명되어 준공검사원(일반직 ○급 ○○○)과 함께 준공검사 업무를 수행하면서 당해 공사의 현장에 공사감독원 및 현장대리인등을 입회케 하여 계약서, 설계도면 및 시방서 등에 따라 준공된 공사가 설계도서대로 시공되었는지의 여부를 확인해야 함에도,
- 목재방음벽이 계약물량대로 시공되어 있지 않았음에도 준공검사입회를 소홀히 하여 계약상대자가 설계도서 및 약정대로 시공되었다고 준공검사 입회원에 서명날인한 후 제출한 사실이 있음
- 따라서 입회원의 임무를 소홀히 한 일반직 ○급 ○○○에 대하여 ‘신분상 ○○’ 처분 요구함.

3. 조치할 사항

- 신분상 ○○·○○·○○ 요구 (단기조치 : 1개월 이내) 【**♀♀처 ♀♀♀부**】
[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	공사감독	○○○(○○○○○) ○○	○○○	
일반직 ○급	○○○	공사감독	○○○○○ ○○○○○	○○	
일반직 ○급	○○○	총괄과장	○○○○국립공원사무소	○○	
일반직 ○급	○○○	준공검사원	○○○국립공원사무소	○○	
일반직 ○급	○○○	입회원	○○○국립공원사무소	○○	

- 행정상 기관경고(단기조치 : 1개월 이내) 【**♀♀처 ♀♀♀부**】

- 공사 전반에 대하여 관리 감독을 소홀히 한 ○○○국립공원사무소에 대하여 ‘기관 경고’ 처분 요구

- 재정상 회수 (장기조치 : 3개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- 미시공 부분(과다집행내역 ①+②+③ 합계)에 해당하는 금액 41,075,000원 대해서는 “재정상 회수” 조치